

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG QUÁN ƠI

Áp dụng cho hoạt động thương mại điện tử trên nền tảng di động Quán Ơi

Xuất phát từ việc nhận thấy những nhu cầu và tiềm năng của đối tượng người bán cá nhân nhỏ lẻ, Ứng dụng Quán Ơi được tạo nên nhằm mang lại cơ hội cho các tiểu thương vốn đa dạng ngành nghề có thể tiếp cận được kênh bán hàng trên môi trường TMĐT.

Ứng dụng Quán Ơi mong muốn có thể kết nối giữa những người mua và người bán gần khu vực sinh sống của nhau. Giúp người bán có thể quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình, đồng thời giúp người mua tìm kiếm được sản phẩm dịch vụ của người bán nhỏ lẻ gần khu vực dân cư mà không phải đi lại quá nhiều.

Ứng dụng Quán Ơi hướng đến mở rộng thị trường khắp cả nước để tạo điều kiện cho các tiểu thương chuyển đổi hình thức bán hàng truyền thống sang phát triển kênh bán hàng online.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Ứng dụng Quán Ơi (“Quán Ơi”) do Ban Quản Trị và đơn vị vận hành phát triển. Thành viên trên Ứng dụng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng Quán Ơi và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng Quán Ơi.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên Ứng dụng Quán Ơi được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia giao dịch mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên trên Ứng dụng Quán Ơi phải minh bạch và chính xác.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Ứng dụng Quán Ơi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua Ứng dụng Quán Ơi phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Ứng dụng Quán Ơi phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Ứng dụng Quán Ơi.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên Ứng dụng và Đơn vị vận hành

Ứng dụng cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử Quán Ơi (sau đây gọi tắt là: “Ứng dụng Quán Ơi”). Quy chế này áp dụng cho toàn bộ hoạt động giao dịch, đăng tải thông tin diễn ra trên nền tảng Quán Ơi.

2. Định nghĩa chung

- **Người Bán:** Là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Quán Ơi đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng Quán Ơi và các bên liên quan cung cấp. Thông qua Ứng dụng Quán Ơi, Người Bán tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu và thực hiện hoạt động khác nhằm cung cấp Sản phẩm đến Người Mua.
- **Người Mua:** Là các thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản trên Ứng dụng Quán Ơi để mua các sản phẩm, dịch vụ của các Người Bán trên Ứng dụng Quán Ơi.
- **Sản phẩm:** Là hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm ăn uống được Người Bán đang kinh doanh và cung cấp trên Ứng dụng Quán Ơi.
- **Ban Quản Trị:** Là nhóm phát triển và vận hành dự án Ứng dụng Quán Ơi, chịu trách nhiệm phụ trách và quản lý Ứng dụng Quán Ơi và các vấn đề liên quan.
- **Thành viên:** Bao gồm cả Người Bán và Người Mua. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị Quán Ơi chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ. Thành viên có thể tạo tài khoản để sử dụng hoặc hoạt động.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình mua hàng trên Ứng dụng Quán Ơi

Khi có nhu cầu mua sản phẩm trên Ứng dụng Quán Ơi, Người Mua có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tải ứng dụng Quán Ơi về thiết bị di động. Đăng ký và Đăng nhập tài khoản bằng cách xác thực số điện thoại người dùng.

Bước 2: Sau khi đã đăng nhập tài khoản thành công, Người Mua lựa chọn chức năng tìm kiếm, khám phá các cửa hàng quanh khu vực hiện tại.

Bước 3: Người Mua tìm kiếm cửa hàng, tham khảo thông tin sản phẩm, giá cả, hình ảnh và thông tin gian hàng của Người Bán. Xem xét điều kiện và chính sách hỗ trợ của bên bán. Người mua có thể Chat với Người Bán trực tiếp để hỏi thêm các chính sách hỗ trợ.

Bước 4: Người Mua đặt hàng trực tuyến bằng cách thêm Sản phẩm vào giỏ hàng theo nhu cầu. Khi đã hoàn tất sự lựa chọn, Người Mua nhấn vào biểu tượng giỏ hàng để tiến hành đặt hàng.

Bước 5: Người Mua kiểm tra lại các thông tin hàng hóa, địa chỉ nhận hàng trước khi xác nhận đặt hàng. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn đặt hàng thành công.

Bước 6: Người Mua liên hệ hoặc chờ Người Bán liên hệ xác nhận đơn hàng và hình thức vận chuyển, thanh toán.

Bước 7: Người Mua nhận Sản phẩm và hoàn tất thanh toán trực tiếp với Người bán.

2. Quy trình dành cho Người Bán

Bước 1: Người bán tải Ứng dụng Quán Ơi và tiến hành đăng ký tài khoản cá nhân/thương nhân.

Bước 2: Người Bán chọn mục tạo cửa hàng, điền đầy đủ và chính xác thông tin chi tiết cửa hàng theo yêu cầu, đọc và xác nhận đồng ý với Chính sách mở cửa hàng dành cho Người bán. Sau bước này, Bộ phận kiểm duyệt của Quán Ơi sẽ liên hệ với Người Bán để yêu cầu cung cấp CMND/CCCD/MST đối với cá nhân, hoặc Giấy phép ĐKKD đối với Hộ Kinh doanh/Doanh nghiệp nhằm xác thực thông tin. Chỉ khi tài khoản được xác minh thì cửa hàng mới chính thức hiển thị trên giao diện của Người Mua.

Bước 3: Từ tài khoản đã kích hoạt, Người Bán tiến hành đăng tải thông tin Sản Phẩm thông qua tính năng “Thêm Sản phẩm”, nhập đầy đủ mô tả, giá cả, hình ảnh và nhấn nút “Tạo”.

Bước 4: Sản phẩm sẽ được hiển thị trên cửa hàng. Trong vòng tối đa 24h kể từ khi đăng tải, Bộ phận kiểm duyệt sẽ rà soát nội dung. Nếu phát hiện vi phạm quy định, sản phẩm sẽ bị yêu cầu điều chỉnh hoặc gỡ bỏ.

Bước 5: Khi có đơn hàng từ Người Mua, Người Bán nhận thông báo trực tiếp trên ứng dụng và tiến hành liên hệ, xử lý đơn hàng.

3. Chính sách giao nhận, vận chuyển hàng hóa

Người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau về phương thức giao hàng. Hai bên có thể thống nhất hình thức giao hàng trực tiếp hoặc giao qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển thứ ba.

Khoảng cách chấp nhận giao hàng và chi phí giao hàng (nếu có) cần được thông báo rõ ràng cho người mua tại thời điểm thỏa thuận và trước khi hai bên xác nhận đơn hàng. Quán Ơi yêu cầu Người bán đăng tải đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển công khai trên gian hàng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp có liên quan, Quán Ơi có trách nhiệm hỗ trợ thông tin liên lạc của các bên khi có yêu cầu hợp lệ để các bên tự thỏa thuận giải quyết.

4. Chính sách bảo hành và Đổi trả hàng

Bảo hành: Sản phẩm được Người Bán cam kết đúng chất lượng như công bố. Chính sách bảo hành phụ thuộc vào từng Người Bán và từng loại mặt hàng đặc thù. Người mua cần trao đổi trực tiếp với Người bán. Quán Ơi không trực tiếp bán hàng và không chịu trách nhiệm bảo hành, nhưng sẽ hỗ trợ thông tin trong khả năng nếu phát sinh tranh chấp.

Đổi trả: Việc đổi trả hàng được thực hiện theo chính sách riêng của từng cửa hàng. Thời gian, quy trình và chi phí phát sinh (nếu có) cần được thỏa thuận cụ thể giữa Người mua và Người bán trước khi giao dịch. Người mua được khuyến cáo kiểm tra kỹ hàng hóa tại thời điểm nhận hàng.

5. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Quán Ơi và Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Người Mua liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng Quán Ơi.

Người Mua có quyền gửi khiếu nại đến Người Bán và Ban quản trị Quán Ơi về việc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đúng với mô tả, vấn đề giao hàng, thông tin thanh toán và vấn đề khác liên quan.

Thông tin tiếp nhận khiếu nại:

- Hỗ trợ trực tuyến qua tính năng phản hồi trên ứng dụng Quán Ối.
- Thời gian tiếp nhận: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch.
- Thời gian phản hồi/hồi đáp: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ thông tin.

Trình tự xử lý: Ban quản trị sẽ làm trung gian yêu cầu các bên cung cấp chứng cứ, hình ảnh, hóa đơn để xác minh. Nếu lỗi thuộc về Người bán, Quán Ối yêu cầu Người bán bồi hoàn hoặc đổi trả cho khách hàng. Nếu Người bán tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng, tài khoản cửa hàng sẽ bị gỡ bỏ vĩnh viễn khỏi hệ thống. Trong trường hợp nằm ngoài thẩm quyền, vụ việc sẽ được hướng dẫn đưa ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán của Người Mua

Ứng dụng Quán Ối hiện tại chưa tích hợp giải pháp/cổng thanh toán trực tiếp trên ứng dụng. Người mua sau khi đặt hàng thành công sẽ tự thỏa thuận và thanh toán trực tiếp cho Người Bán bằng các phương thức như: thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD) hoặc chuyển khoản ngân hàng trực tiếp cho Người bán.

2. Quy trình thanh toán giữa Người Bán và Ứng dụng Quán Ối

Mục tiêu của Quán Ối là tạo điều kiện tối đa hỗ trợ cho Người Bán cá nhân và các tiểu thương phát triển kênh bán hàng online. Do đó, Quán Ối áp dụng chính sách **miễn phí hoàn toàn** phí tạo cửa hàng và phí duy trì gian hàng cho Người Bán khi tham gia ứng dụng tại thời điểm này.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ứng dụng Quán Ối xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch thông qua các biện pháp sau:

- **Kiểm soát thông tin thành viên:** Yêu cầu Người bán cung cấp đầy đủ: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại xác thực, và CMND/CCCD/MST. Cửa hàng chỉ được hiển thị khi đã hoàn tất quy trình xác thực thông tin từ Bộ phận kiểm duyệt.
- **An toàn kỹ thuật:** Hệ thống ứng dụng được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa (firewall) doanh nghiệp. Mọi dữ liệu truyền tải được mã hóa theo tiêu chuẩn SSL (Secure Sockets Layer), đảm bảo thông tin cá nhân và lịch sử đặt hàng không bị rò rỉ. Hệ thống dữ liệu sử dụng hạ tầng điện toán đám mây uy tín và bảo mật ở mức cao nhất.
- **Khuyến cáo an toàn:** Thành viên không được sử dụng bất kỳ công cụ, chương trình nào nhằm can thiệp, phá hoại hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của ứng dụng Quán Ối. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và xử lý theo pháp luật.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

Phạm vi thu thập: Quán Ối thu thập các thông tin bao gồm: Tên liên hệ, Địa chỉ, Số điện thoại, Số CMND/CCCD/MST và thông tin thiết bị truy cập để phục vụ mục đích vận hành ứng dụng, liên lạc xác nhận giao dịch và hỗ trợ thành viên.

Cam kết bảo mật: Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối. Quán Ối không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ ba nào khi không có sự đồng ý của thành viên đó, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phục vụ công tác điều tra tư pháp.

Quyền chỉnh sửa: Thành viên có toàn quyền đăng nhập để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn thông tin cá nhân của mình trên ứng dụng Quán Ối.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ

Quán Ối nghiêm cấm đăng tải thông tin, hình ảnh hoặc kinh doanh các mặt hàng thuộc danh mục cấm của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Rượu từ 15 độ trở lên; Thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử;
- Các chất ma túy, chất kích thích, hóa chất độc hại, tiền chất;
- Vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm;
- Sản phẩm văn hóa đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan;
- Các mặt hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu, sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Các sản phẩm có hình ảnh hoặc miêu tả bản đồ vi phạm chủ quyền quốc gia (đường lưỡi bò);
- Sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ chế rà soát: Bộ phận kiểm duyệt của Quán Ối thực hiện rà soát liên tục trong vòng 24h kể từ khi sản phẩm được đăng tải. Nếu phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gỡ bỏ nội dung mà không cần thông báo trước.

Chế tài xử lý vi phạm:

- *Vi phạm lần 1:* Gửi thông báo cảnh cáo hệ thống, yêu cầu điều chỉnh nội dung và tạm khóa sản phẩm vi phạm.
- *Vi phạm lần 2 hoặc vi phạm nghiêm trọng:* Khóa tính năng đăng bài, đình chỉ hoạt động của cửa hàng từ 7 đến 30 ngày.
- *Vi phạm nhiều lần hoặc cố tình kinh doanh hàng cấm:* Tắt kích hoạt cửa hàng vĩnh viễn, gỡ bỏ toàn bộ thông tin của Người bán và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

BAN QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG QUÁN ỐI